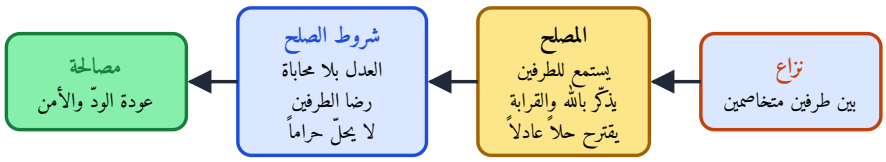
4 متوسط · العلوم الإسلامية · كل الشعب · الوحدة 4: الأخلاق والآداب الإسلامية · الدرس 5

الصلح بين الناس

الهدف: أن تعرّف الصلح بين الناس وتبيّن حكمه ومجالاته وشروطه وصفات المصلح، وتستنتج آثاره في حفظ الروابط الاجتماعية.

الفكرة في سطرين: الخصومة بين الناس أمر واقع، لكن الإسلام لا يترك الخلاف يتحول إلى قطيعة وعداوة، بل يأمر بالسعي إلى الصلح بالعدل والتراضي. المصلح يُطفئ نار الفتنة، وهو من أفضل الأعمال، بشرط ألا يُحلّ حراماً ولا يُحرّم حلالاً.



الشكل 1: مسار الصلح من النزاع إلى المصالحة عبر مصلح عادل وشروط شرعية.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **الصلح:** اتفاق بين متخاصمين يُنهي النزاع بينهما بالتراضي، ويكون بوساطة شخص أو جماعة تسعى في التقريب بين الطرفين.
2. **حكمه:** مشروع ومندوب إليه ومن أفضل القربات، وقد يصير واجباً إذا ترتّب على ترك الإصلاح قطيعة رحم أو سفك دم أو فتنة بين الناس.
3. **مجالاته:** بين الزوجين عند الشقاق، بين الأقارب في الميراث والخلافات، بين الجيران، بين الشركاء والتجار في المعاملات المالية، وبين الجماعات والقبائل إذا اقتتلوا.
4. **شروطه:** أن يقوم على **العدل** لا على محاباة القوي، وأن يرضى به الطرفان دون إكراه، وألا **يُحلّ حراماً أو يُحرّم حلالاً**، كأن يُصالح على ترك حقّ لله أو على أكل مال الغير.
5. **صفات المصلح:** الإخلاص لله لا طلب السمعة، الحياد والعدل، الحكمة والرفق في الكلام، كتمان أسرار المتخاصمين، والصبر وعدم اليأس عند أول رفض.
6. **رخصة المصلح:** يجوز له أن ينقل بين الطرفين الكلام الطيّب ويكتم ما يزيد الخصومة، فيقول لكل طرف إن الآخر يذكره بخير، وهذا ليس من الكذب المحرّم.

7. **آثاره:** حفظ الأرحام والجوار، قطع الطريق على الشيطان وعلى الثأر والانتقام، أمن المجتمع، والأجر العظيم للمصلح.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. اختلف أخوان على تقسيم أرض ورثاها فتقاطعا سنتين، فتدخّل عمّهما وجمعهما وقسم الأرض بينهما حسب أنصبة الميراث الشرعية. **التفسير:** صلح صحيح لأنه قام على العدل والتراضي وأعاد صلة الرحم.
2. تنازع تاجران على دَين قدره 50.000 دج، فتوسّط ثالث واقترح أن يدفع المدين 40.000 دج فوراً ويُسقط الدائن الباقي برضاه. **الحل:** صلح جائز لأن الدائن أسقط جزءاً من حقه الخاص بطيب نفسه، لا بإكراه.
3. اقترح وسيط على زوجين متخاصمين أن تتنازل الزوجة عن نفقتها الواجبة مقابل أن يكفّ الزوج عن ضربها. **التفسير:** صلح باطل لأنه يُقرّ منكراً ويُسقط حقاً واجباً، فالضرب ممنوع أصلاً والنفقة حق ثابت.

🟠 أخطاء شائعة في شهادة التعليم المتوسط BEM

- اعتبار كل صلح جائزاً ولو أحلّ حراماً؛ **شرط المشروعية** أساسي.
- الخلط بين **الصلح** (إنهاء نزاع بين طرفين) و**العفو** (إسقاط الفرد لحقه الشخصي).
- القول إن حكم الصلح مندوب دائماً، ونسيان أنه قد يجب عند خطر الفتنة أو القطيعة.
- إهمال صفة الحياد عند ذكر صفات المصلح، مع أنها شرط لقبول الطرفين به.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- الصلح = إنهاء النزاع بالتراضي عبر وسيط عادل.
- حكمه: مندوب، وقد يجب عند خطر الفتنة.
- شرطه: عدل + رضا + لا يحلّ حراماً ولا يحرّم حلالاً.
- المصلح: مخلص، محايد، حكيم، كتوم، صبور.
- الثمرة: صلة رحم، أمن، قطع طريق الثأر، أجر.

madrasadz.com مدرسة ديزاد